

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

סו:

אִי קפיד בדמי קני. פי' בקונטרס אס מקפיד במכירת חפציו שלא לפחות משויו קנה קשה דא"כ הל"ל דלא ליחזלו מטלטלין ואמאי קאמר דלא ליחזל ארעיה ועוד דהא דמקפיד למכרן בפתות משויין דלמא משום דידע דאסמכתא לא קניא אע"ג דאית ליה לאהדורי אוזוי אי לא אסמכוה היינו משום דליקו בהימנותיה אצל למכור בפחות לא וכן מה שפירש אי קפיד בלרעא למוכרה אפי' בשויה ודאי קני ואמאי דלמא קפיד משום דאסמכתא לא קניא וגרלא לפרש אי קפיד דדמי שהקפיד בשעת הלואה ליקח עליה שויה בזה התנאי א"כ דעתו היה לשקעה ביד המלוה ופריך דלמא כי היכי דלא ליחזל ארעיה ולזול אלא אי קפיד בלרעא שאינו רואה לעשות שום תנאי שיש בו בשום קרקע אלא בזה א"כ אין דעתו לפדותה:

וְאִי אָמַר קִנֵּי גִבּוּבֵינָא מִי קִנֵּי הָא אַסְמַכְתָּא הִיא. וא"ת והא משמע בסוף פירקין (דף עג:) דלא הוי אסמכתא אלא היכא דאין בידו אע"ג דלא גזים כי יהוה דיהבי זוזי לחבריה למזבין ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה או היכא דגזים אע"ג דצידי כי הוה " דאס אוזיב ולא אעביד אשלים אלפא זוזי אצל אס אוזיב ולא אעביד אשלים במיטבא (שם) דלא גזים וצידי לא חשיבא אסמכתא והכא מאי אסמכתא איכא אס נותן לו קרקע בחובו וי"ל דחשיב כמו גזים לפי שאין אדם רגיל למכור קרקעותיו כלל ובסמוך גבי חמרא דלמר כל דאי לא קני אע"ג דחמרא למכירה קאי התם נמי כמו גזים חשיב לפי שעדיין לא היה זמן מכר היין וזמנו עתה בזול:

הַתָּם וּבִינֵי הַכָּא הִלְאוּהּ. פירש בקונטרס הכא הלואה ומתחזי כרביית שמתחילה בהלואה זא לידו וכרביית קלואה דמי ואין אצק רבית בדבר הלואה אלא בדבר מכר כגון המרבה בפירות דמתניתין וקשה דאס כן פליג רב נחמן אלרבינא דלמר בריש פירקין (דף סב.) משכנתא בלא נכיתא צדיינו אין מחזירין ועוד דלמר לקמן בשמעתינ משכנתא באתרא דמסלקי אכל טפי לא מפקינ מיניה ומשמע דליכא מאן דפליג ועוד דמשמע לפירוש הקונטרס דמשכנתא לרב נחמן מחילה בטעות הויה מחילה בר מהלואה משום דמיחזי כרביית ובכל דוכתינ משמע דמחילה בטעות לא הויה מחילה לרב נחמן בחזקת הבתים (ב"ב דף מא.) ושם ד"ה אמר) גבי רב ענן דשקיל בידקא בלרעיה א"ל מחילה בטעות הויה ולעיל בריש המפקיד (דף לה.) גבי יהוה דאפקיד כפי דלמר שומא בטעות הויה ומני נמי (מיר דף לה.) ב"ה אומרם הקדש טעות אינו הקדש ובספ"ק דגיטין (דף יד.) אמרינן כל קנין בטעות חוזר ו[א] ומפר"ת הכא הלואה דהלוה לא הקנה אלא בתורת מכר והמכר אינו כלום דאסמכתא לא קניא נמאל דהוי מחילה בטעות

שמתחילה בהלואה זא לו וכרביית קלואה דמי ואין אצק רבית בדבר הלואה אלא בדבר מכר כגון

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

וּאִיצְעִים אִימָא מַחְנֵי דא"ל מעכשיו קנה. אס לא אתן לך ו(ה) עד שלש שנים דלאו אסמכתא היא אלא קנין גמור היא שע"מ מכר גמור החזיק בה מעכשיו בדמים הללו ואחלי אחזיל גביה וזה קיבל עליו שאס יחזיר לו מעותיו עד שלש שנים יקבלם והפירות לרבי יהודה לוקח אוכלן ולרבנן משלשין אותן: **בּוֹמִינֵי קִנְיָא**. קס"ד הגיע זמן ולא נתן לו מעותיו: **זָנָא וּמִנִּיהּ**. קודם שהגיע: **אַשְׁכַּחִיהּ**. לזה: **בּוֹג וּמִנִּיהּ**. וא"ל קני לא אפדנה עוד: **קִנֵּי**. דגמר ואקני דאי לא למא ליה למימר ליה הלל אין יכול עכשיו לתוצעו: לא ליסי ליערדן. ולדחיה בלעלמא משום כיסופא: **אַשְׁכַּחִיהּ**. ביזס הזמן: **דַּשֵּׁי שִׁירָא**. בחנות. אין זה עכץ לחזור אחר פדיון שדהו ודעתו לשקעה: **לַפְּכוּתִי פַּחְדִּיהּ**. להפיג דאגתו שדואג על המעות דכתיב (מהללס קד) ויין ישמח: **אִי קפיד** דדמי. אס מקפיד במכירת חפציו שלא לפחות משוויין: **וּדְאִי קִנָּה**. אינו חש אס משקע שדהו: **דְּלֹא פִּסְוִיל אַרְעִיָּה**. שאס ירלא אותו מחזר אחר מעות ומוכר נכסיו בפחות מחזיל קרקעותיו ולעולם אנוס הוא ולא גמר ומקני: **קפיד בלרעא**. שלא ימכור שום קרקע אפילו בשווייו: **לְמִיגַבָּא ו(ט) בִּיה מִינִיהּ**. קונה בה כנגד מעותיו ואס זא לפרעו המעות לאחר זמן לא יקבלם: **סוּף סוּף אַסְמַכְתָּא** היא. דלא א"ל קני לגוביינא אלא אס איני נותן לך מכאן ועד שלש שנים הדך הויה לא אסמכתא דכל דאי אסמכתא הויה: **אֵלָא אַפּוֹתִיקִי דרב פפא ביכי דמי**. דגבי אסמכתא תיהוי אפותיקי: **דא"ל לא יחא לך פרעון אלא מוה**. אף בתוך שלש שנים ואס אין אני נותן לך מגופה כנגד מעותיך עד שלש שנים תהא כולה שלך זכא אמר רב פפא דלע"ג דלא קניא למיהוי כוליה ידידה לאחר ג' אפותיקי הוי למגבי מיניה דבלאו אסמכתא נמי שויה אפותיקי: **מַגְבִּים** לי. כנגד מעותי מעדי עידית דאית לך: **בִּיּוּקָא**. שטף. נהר שטפה לעידי עידית וכשזא זה לגבות מן העידית כפי תנאו אמר לו לא תיגבי אלא מצינוית אחרת שיש לי: **כִּי אִמְנִיָּה** לך אלא. לגבות מעדיית: **גְּבִי מַהֲרָא**. ופסק דמים ולבסוף אייקר: **וּהִדְרָא פִּירֵי**. [א] לאחר שלש אס אכלן לוקח: **מַחִילָה בְּטַעוּס**. כי האי דהמוכר סבר שהיה קנייה ללוקח ומן הדין אוכל פירות ומוחל על אכילתו: **מוכר פירות דקל קודם שחננו פירותיו: עד שלא זאו לעולם יכול לחזור בו**. אס זא לחזור בו קודם שחננו פירותיו חוזר ו[ד] דאפילו למ"ד (ובמנות

דף זא.) אדם מקנה דבר שלא זא לעולם הני מילי שזא לחזור אחר שזא לעולם: **מַשְׁבָּאוּ לְעוֹלָם** אינו יכול לחזור בו. דקסבר אדם מקנה דבר שלא זא לעולם בשעת המכר שהיה המכר חל לכשיזא לעולם: **אֵף מַשְׁבָּאוּ נו'**. דאין אדם מקנה דבר שלא זא לעולם: **לא מפקינ מיניה**. שהרי כל זמן שלא חזר מחל על אכילתו. ואע"פ שבטעות שלא היה יודע שיוכל לחזור מחילה היא: **הַכָּא הִלּוּאָה** היא. ומיחזי כרביית המרבה בפירות דמתניתין (לעיל ס:): **הוה**

מסורת הש"ס

[א] [פי' פרש"י בחובות פט: ד"ה מר ומי' ב"ב ז: ד"ה מר ינוקא:] ט [נתענית יג: ע"ש,] א [ב"ק לו,] ד [מעידות מגבינא ר"מ,] ה [יבמות זא,] ו [ג' רש"ל ק' לג' שנים,] ו [לקמן קד:]:

— ❧ —

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואיצעית וי' אס לא אתן לך מכאן ועד שלש שנים: (ב) ד"ה למיגבא מיניה כתי' ומיכת ביה נחמק:

— ❧ —

הגהות הגר"א

[א] נב' אי קפיד בלרעא כו'. ב"ב ר"ף ורמב"ם השמיטוה דס"ל דרבה דלמר לקמן כל דאי לא קני פליג אלא (ועמ"ש רבנו בחיי"מ סי' ר"ז ס"ק כ"ג:) [ב] שם א"ל מעדי עידית כו'. ב"ב הטור ס"ס ק"ב כתב אס התנה לשלם מעדיית וה"ל עידי עידית והפסדה כו' ולמד מעובדא דכאן וי"ע (נמ"ש בנ"י ס"ס ק"ב דלא כהש"ך שם:) [ג] רש"י ד"ה והדרא פירי לאחר כו'. ב"ב ובי"ב הרא"ש וש"פ דבתוך שלש אינו אסור אלא משום רבית ואצק רבית הוא ממש"ל ס"ב אי ועמוס' ס"ו אי ד"ה פירי כו' והרמב"ם כתב אף בתוך שלש וכשיטת הר"ף (שם:) [ד] שם ד"ה עד שלא דאפי' למיד כו'. ב"ב וכן לענין דלקני לביע': [ה] תוס' ד"ה התם. ומפר"ת כו'. ב"ב ע' הג"א שהקשו ע"ז הפירוש אצל הרא"ש מפרש כפרש"י ופירש דכאן שניהם מיירי דידע ומוחל דאז הוי מחילה אצל משום רבית אסור ע"ש:

נב' א מיי' פי"א מהל' מסרי' הל' ז ופי"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד ועי' בהשגות וממנרד משנה סמג ענין פט טוש"ע י"ד סי' קסד סעי' ד וטוש"ע ח"מ סי' רח סעי' ט וסעי' יד:

נב' ב ג טוש"ע ח"מ שם סעי' ט בהג"ה:

ס' ד מיי' פי"א מהל' מכירה הל' ז סמג ענין עב טוש"ע ח"מ סי' רח סעי' יג:

כא' ה מיי' פי"ו מהל' מלוה ולוה הל' ד

ועיין בהשגות ובמ"מ סמג לאוין קלג טוש"ע י"ד סי' קסד סעי' ד וטוש"ע ח"מ סי' רח סעי' ון יג:

סב' ו טוש"ע ח"מ סי' רמא סעי' ז בהג"ה:

סג' ז ח מיי' פכ"ב מהל' מכירה הל' ז סמג ענין פט טוש"ע ח"מ סי' רע סעי' ד:

— ❧ —

מוסף רש"י

מר ינוקא ומר קשישא. שני בנים היו לרב מסא ושם שניהם שוין אלא שהגדול קורין לו מר קשישא ולעניד קורין לו מר ינוקא (בחובות ספ.) המוכר פירות דקל לחבירו. בימות הגשמים, אמר רב הונא עד שלא באו לעולם. אס זא לחזור בו קודם ניסן, שאז האילנות מוילאין, יכול לחזור בו משבאו לעולם אין יכול לחזור בו. דכי אמו חיל וציני (יבמות זג.).